



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
AEROPUERTO DIEGO ARACENA

## CONDICIONES COMERCIALES

### COMPRA DE SERVICIOS.

#### 1. De la adjudicación.

La Dirección General de Aeronáutica Civil, Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, procederá a adjudicar la cotización que presente el precio más económico y que además cumpla con las especificaciones técnicas que son requeridas.

#### 2. Formalización de la compra.

Para formalizar las adquisiciones de bienes y servicios menores a 100 UTM regidas por la Ley de Compras, se hará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor, a través del Portal Mercado Público [www.portalmercadopublico.cl](http://www.portalmercadopublico.cl) (Art. 117 Decreto 661 del M.H.).

#### 3. Aceptación de la Orden de compra por parte del proveedor.

La Orden de Compra electrónica emitida por la DGAC., Aeropuerto Diego Aracena, al **Proveedor adjudicado**, a través del Sistema de Información, en la cual solicita la entrega del servicio que se va a contratar, **deberá ser aceptada en un plazo de cuarenta y ocho horas**, contados desde su envío.

En caso de que la Orden de Compra no haya sido aceptada, la DGAC., solicitará su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde que se genera dicha solicitud (Art. 117 Decreto 661 del M.H.).

#### 4. Validez de las ofertas y plazo de entrega.

El plazo de validez de las ofertas será de sesenta días corridos contados desde el cierre de la cotización (Art. 117 Decreto 661 del M.H.).

El oferente deberá señalar dentro de su oferta el plazo de entrega del servicio a contratar, indicando si este corresponde a días corridos o hábiles, salvo que en las especificaciones técnicas se establezca algo distinto.

Con todo, y en caso no informarse fecha de entrega en la oferta, la DGAC., considera como plazo máximo de entrega (10) diez días hábiles, que comenzaran a regir desde la firma del acta de entrega para el servicio contratado.

En caso, de contratación por servicios de obras civiles, el plazo comenzará a regir a partir de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

## 5. De la recepción de los servicios.

Una vez terminado los servicios contratados, el proveedor deberá entregar un documento que indique la finalización de estos. El Inspector fiscal con este documento inspeccionará la ejecución final de los servicios terminados y posterior, dentro de un plazo de cinco días hábiles, previa certificación conforme por parte de la Inspección Fiscal, se emitirá un correo electrónico, informando al proveedor la recepción conforme de éstos, para que proceda a su facturación (Decreto 673 02.OCT.1987 M.J.).

En el caso de servicios de obras civiles, dicho termino debe ser mediante un informe de término de ejecución de obras, por parte del proveedor.

Para ejecutar la recepción conforme de los servicios, la D.G.A.C., Aeropuerto Diego Aracena, nombrará funcionarios que se desempeñaran como Inspectores Fiscales, quienes certificarán la recepción conforme de los servicios contratados.

### **NOTA:**

En el caso de obras civiles, el proveedor y sus trabajadores deberán planificar al inicio de la prestación de servicios una reunión con la Encargada de Prevención de Riesgos del Aeropuerto, para tomar conocimiento de las normas de seguridad establecidas en instalaciones de la DGAC.

## 6. Emisión de la Factura:

El proveedor, una vez recibido el correo que indica la recepción conforme del servicio, deberá emitir la correspondiente factura (Art 1° Ley 19.983 M.H.)

Una copia en formato XML que otorga el SII. Debe ser enviada al correo [dte.recepción@dgac.gob.cl](mailto:dte.recepción@dgac.gob.cl), para que aparezca en el Portal WEB de proveedores de la DGAC, a objeto ser aceptada y proceder con el proceso de pago.

Enviar una copia en formato PDF a los correos [mrojas@dgac.gob.cl](mailto:mrojas@dgac.gob.cl), [srosales@dgac.gob.cl](mailto:srosales@dgac.gob.cl).

La factura que sea emitida antes del término de la prestación del servicio, sin que se haya dado la recepción conforme, será rechazada. (Ley 20.956 de 2017 y Circular N° 4 del SII.).

El rechazo se informará vía correo electrónico y se adjuntará copia de la factura rechazada.

### **Datos que debe contener la factura:**

- a. **SEÑOR (ES):** DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
- b. **RUT:** 61.104.000-8
- c. **GIRO:** ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- d. **COMUNA:** IQUIQUE
- e. **DIRECCION:** AEROPUERTO DIEGO ARACENA
- f. **CIUDAD:** IQUIQUE
- g. **CONDICIONES DE PAGO:** AL CRÉDITO, no se debe indicar ninguna otra condición, porque será motivo de rechazo del documento.
- h. **N° ORDEN DE COMPRA:** 1989-X-AG22

IMPORTANTE: Cualquier otro dato que aparezca en la factura, será motivo de rechazo.

## **7. Pago:**

Para el pago de facturas, el proveedor adjudicado, deberá enviar por correo electrónico los datos de la cuenta bancaria donde desea que se transfiera el pago, estos datos deben coincidir con la orden de compra

El o los pagos al proveedor por los servicios adquiridos, se deberán efectuar por la DGAC., dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro (Art 2°quáter Ley 19.983 M.H.).

Con todo, para proceder al pago se requerirá lo siguiente:

- La DGAC., certifique la recepción conforme de los servicios contratados.
- El contratista acredite encontrarse al día en sus obligaciones laborales y previsionales (mes anterior que se presentó la factura), al tenor de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, lo que deberá ser demostrado mediante la presentación del formulario F30-1 y la nómina de pago, otorgado por la Inspección del Trabajo.
- En caso de que el contratista no pueda presentar el Formulario F30-1, deberá entregar el Contrato de trabajo, Formulario Comprobante de pago previsionales y la liquidación de sueldo correspondiente.
- Cuando el contratista contrate un trabajador bajo la modalidad de prestación de servicio, deberá presentar el contrato respectivo y la Boleta de Honorario correspondiente.

## **8. Retención del dos por ciento (2%):**

Ley 16.752, Art. 37 establece un impuesto de un 2%, sobre el monto total de facturas que pague la Dirección General de Aeronáutica Civil, dicho impuesto será retenido y percibido por la DGAC, y su producto deberá destinarse a financiar el costo de la atención médica de sus funcionarios.

## **9. Leyes sociales, seguros y otros:**

Será obligación del prestador del servicio, dar cumplimiento a todas las disposiciones laborales y sociales vigentes, especialmente aquellas establecidas en el Código del Trabajo, Ley de Seguros de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, aplicables a los Contratos de trabajo de su personal y del personal de sus subcontratistas, si los tuviere y en especial, deberá velar por la observancia que deben dar sus trabajadores, a las disposiciones de seguridad e higiene en el trabajo, que sean aplicables en la D.G.A.C., cuando ingresen o permanezcan por motivos de trabajo en dependencias institucionales.

## **10. Efectos derivados del incumplimiento contractual del Proveedor.**

### **A. De las multas:**

Se contempla el pago de multas por incumplimiento por parte de los proveedores, respecto a las obligaciones establecidas en las presentes condiciones comerciales.

- **Incumplimiento Plazo de entrega:** Si el proveedor no diere cumplimiento al plazo ofertado en la cotización y/o señalado en la orden de compra, se aplicará por cada día hábil de atraso (24 Hrs.) una multa del 2% del valor neto de los servicios contratados.
- **Límite de multas:** Esta multa tendrá un tope de aplicación de 10 días hábiles y no podrá exceder el 10% del precio total del contrato (Art. 136 Decreto 661 M.H.).

- **Indemnización por daños y perjuicios:** Cuando las medidas aplicadas no cubran los daños causados a la Entidad por el incumplimiento del contrato, ésta estará facultada para demandar la respectiva indemnización por daños y perjuicios.

Las multas antes señaladas, se cobrarán administrativamente y sin forma de juicio, y serán deducidas de la factura comercial presentada al momento de solicitar el pago.

#### **B. Caso fortuito o fuerza mayor:**

No se aplicarán multas al proveedor, cuando las faltas en que este hubiere incurrido sean resultado directo de un imprevisto, caso fortuito o de fuerza mayor, en cuenta la definición y forma a través de la cual la Autoridad podrá acceder y calificar un caso fortuito o de fuerza mayor, en base a lo establecido en el artículo 45 del Código Civil de la República, circunstancia que el proveedor deberá acreditar suficientemente, y que será calificado por la Entidad.

En el evento de producirse un caso fortuito o fuerza mayor, la parte afectada deberá comunicar por escrito esta circunstancia a la otra parte, tan pronto tome conocimiento del impedimento y encontrándose vigente el plazo para el cumplimiento de la obligación en que incide. Seguidamente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la referida comunicación, la parte afectada deberá acreditar debida y suficientemente el imprevisto que le afecta.

La DGAC deberá pronunciarse sobre su aceptación o rechazo dentro de igual término. En la ocurrencia de tales hechos, las partes se reunirán para analizar la situación y decidir de buena fe y de común acuerdo el curso de acción a seguir, resguardando los intereses de ambos contratantes y conviniendo en el aumento de plazo del contrato, el que en todo caso no podrá ser superior a la duración del caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

#### **C. Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos.**

En caso de que se detecte una situación, que amerite la aplicación de multa por incumplimiento del proveedor adjudicado, la D.G.A.C., notificará al proveedor mediante una carta, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen, el monto de la multa y la forma de pago, esta será enviada adjunta a un correo electrónico, señalado en la ficha del proveedor registrado en Plataforma Mercado Publico.

A contar de la fecha de notificación de la carta, es decir, 24 hrs. después de enviada, la notificación se dará por cumplida y a partir de ese instante el proveedor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, para presentar sus descargos o alegaciones y señalar todas las circunstancias o antecedentes de hecho y de derecho que eximan o atenúen el posible incumplimiento, así como nieguen la efectiva concurrencia de los hechos, o que demuestren que esto no constituye infracción (Art 137 Decreto 661 M.H.).

Si una vez transcurrido el plazo de (5) días hábiles, sin que el proveedor haya formulado descargo alguno, la D.G.A.C., procederá a aplicar la multa de la forma en que le fue notificada dictando la Resolución o Acto Administrativo correspondiente, enviando una copia al Proveedor.

Si el Proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la D.G.A.C, tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles, a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlo o acogerlo, dictando la Resolución correspondiente, enviando una copia al proveedor.

En caso de que el Proveedor resulte disconforme con la aplicación de la multa, podrá hacer uso de los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, de conformidad a las normas en ella establecidas.

#### **11. Obligaciones del Contratista.**

En el caso de obras civiles, la empresa contratista, estará sujeta a la Reglamentación Administrativa, Técnica y de Seguridad del Aeropuerto Diego Aracena.

La empresa adjudicada debe obtener de la D.G.A.C. una tarjeta de identificación (TICA). Para cada uno de sus trabajadores, para lo anterior será necesario:

- Llenar formulario de solicitud de TICA, para cada trabajador que deba ingresar a cumplir faenas en el Aeropuerto Diego Aracena.
- Presentar dos (2) fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco, nombre y Certificado de antecedentes (solicitar para Fines Especiales) del trabajador, antigüedad no superior a 60 días.
- La obtención de cada credencial, TICA, tiene un costo asociado, por lo que se sugiere consultar en página Web: [WWW. DGAC.GOB.CL](http://WWW.DGAC.GOB.CL), el tarifario se modifica en forma trimestral.



Firmado electrónicamente por  
**JORGE ARANEDA RAMIREZ**  
11/03/2025 12:21:01 -0300  
Incorpora Firma Electrónica Avanzada

**Jorge Araneda Ramírez**  
**Jefe Oficina Logística**  
**Aeropuerto Diego Aracena**  
**Iquique**